POLICÍA DE TUCUMÁN · GUÍA DE PROCEDIMIENTO

Protocolo policial
Régimen Penal Juvenil

Procedimiento con adolescentes de 14 a 17 años: qué hacer, qué no hacer, a quién comunicar y qué pasa después. Ley Nacional 27.801 · Ley Provincial 10.011 · CPP de Tucumán.

1 · La ruta
Del lugar del hecho a la decisión del Fiscal

2 · Reglas
Lo que no se negocia

3 · Suboficial y Oficial
Quién hace qué

4 · El proceso
Paso a paso y quién interviene

5 · Guías
Remisión, medidas, juicio, sanciones

6 · 34 casos
Qué hacer en cada situación

7 · Lista de control
Antes de cerrar el procedimiento

Versión digital, con buscador de casos:
sergioponce88.github.io/protocolo-policial-ley27801

Disertantes: Comisario Abogada Celestina T. Aira · Comisario Abogado Julio Rodríguez · Oficial Auxiliar Sergio E. Ponce

Noviembre 2026 · Actualmente no existe un protocolo oficial del MPF Tucumán: esta guía sigue las directivas de Jefatura de Policía.

1 · LA RUTA

Del lugar del hecho a la decisión del Fiscal

El recorrido de todo procedimiento con un adolescente de 14 a 17 años.

NO
~~Comisaría~~

SÍ
CAD
o entrega a sus padres, según el Fiscal

1 EN EL LUGAR

Lugar del hecho

- Preservar la escena y la prueba.
- Verificar la edad con DNI o partidas. **Si hay duda, es menor.**
- Informarle sus derechos en lenguaje claro. No preguntarle sobre el hecho.
- Reservar su identidad.

2 DESDE EL MÓVIL

Comunicar de inmediato

Supervisor de turno → Juez de Menores

- Unidad Fiscal del delito (máx. 6 h) · Ministerio Pupilar · Padres o responsables · Defensor.
- Dejar constancia de la hora y de quién recibió cada aviso.

3 DURANTE EL TRASLADO

Sujeción

REGLA	**Precinto**, evaluando el comportamiento y la condición del adolescente.
ÚLTIMA INSTANCIA	**Esposas**, solo si corre peligro la vida del adolescente o de terceros.
SIEMPRE	Separado de adultos.

4 DESPUÉS DE COMUNICAR

Centro asistencial público

- Con un **pedido médico**, acompañado de sus padres o del defensor.
- Guardar el informe del médico para el paso siguiente.

5 DECIDE EL FISCAL

Destino

- **Sigue aprehendido → CAD:** con personal del mismo sexo, el pedido y el informe médico y el n.º de causa. Lo recibe el coordinador del CAD.
- **Se entrega → a sus padres** o responsables, con acta de entrega.

Todo queda en acta. Cada movimiento, situación o comunicación debe quedar documentado. Si no está en el acta, no existe para el proceso.

2 · REGLAS

Reglas que no se negocian

✕ Nunca a la comisaría
Ni siquiera "un rato". Prohibido alojarlo en comisarías, dependencias policiales o con mayores.
`Art. 402 inc. 9 CPP · art. 5 inc. k Ley 27.801`

✕ Ninguna declaración
Ni espontánea ni de ningún tipo. No se le pregunta sobre el hecho.
`Art. 5 inc. c Ley 27.801`

✕ Ni fotos ni datos
Prohibido fotografiarlo o difundir nombre, apodo, domicilio o familia, incluidos grupos de mensajería.
`Art. 5 inc. i Ley 27.801 · Ley 20.056`

✕ Esposas solo ante peligro para la vida
La regla es el precinto, evaluando la situación.
`Art. 5 inc. b Ley 27.801`

✓ Ante la duda, es menor
Si la edad no se puede acreditar, se lo trata como menor.
`Art. 2 Ley 27.801 · art. 393 CPP`

✓ Si es mujer: personal femenino
Requisa, custodia y traslado con personal femenino.
`Art. 395 CPP`

✓ Todo en acta
Horas, avisos, derechos informados, examen médico, secuestros y lo que decidió el Fiscal (CAD o entrega).

3 · SUBOFICIAL Y OFICIAL

Quién hace qué

PRIMER CONTACTO EN EL LUGAR

Suboficial

- Asistir a la víctima y preservar la escena y la prueba.
- Aprehender solo en flagrancia; **precinto**, esposas solo ante peligro para la vida.
- Verificar la edad; si hay duda, tratarlo como menor.
- Informarle por qué interviene y que **no está obligado a declarar**.
- Avisar de inmediato al **oficial a cargo**.
- Anotar hora, lugar, testigos y lo secuestrado.
- Trasladarlo separado de adultos, según indique el oficial.

INSTRUYE BAJO LA DIRECCIÓN DEL FISCAL

Oficial instructor

- Comunicar al **supervisor de turno**, a la **Unidad Fiscal** del delito (máx. 6 h), al Ministerio Pupilar, al defensor y a los padres, con hora y destinatario.
- Acta de procedimiento y constancia de lectura de derechos.
- Acreditar la edad; si hay duda, pedir informes por el fiscal.
- Secuestros con cadena de custodia y **entrega inmediata al MPF**.
- Centro asistencial con pedido médico, con padres o defensor.
- Según decida el Fiscal: **CAD** o **acta de entrega** a sus padres.
- Elevar lo actuado al fiscal sin demora.

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

Fiscal
Dirige la investigación y acusa. Decide si sigue aprehendido o se entrega. Hoy, provisoriamente, la Unidad Fiscal especializada en el delito.

PODER JUDICIAL

Juez de Menores
Controla las garantías, decide las medidas y juzga.

AL MOMENTO DE LA APREHENSIÓN

Supervisor de turno

Recibe el aviso de la policía y avisa al Juez de Menores.

LO NOMBRA LA CORTE

Supervisor asignado

El juez lo asigna a cada caso; acompaña al adolescente e informa al juez.

MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA

Ministerio Pupilar

Protege los derechos del adolescente en todas las etapas.

DEFENSA

Defensor

Asiste al adolescente desde el primer acto. Sin defensor no hay declaración.

DESARROLLO SOCIAL

Coordinador del CAD

Recibe al adolescente y queda a cargo. Se comunica con el supervisor.

DESARROLLO SOCIAL

DINAyF

Interviene si hay derechos vulnerados o falta contención familiar.

4 · EL PROCESO

El proceso, paso a paso

Qué pasa después de la aprehensión y qué hace la policía en cada momento.

Provisorio: hoy no funciona la Unidad Fiscal de Menores. Interviene la **Unidad Fiscal especializada en el delito** que se investiga. A futuro, la de Menores.

1

HORA 0

El hecho y la aprehensión

- La policía aprehende, verifica la edad, informa derechos y preserva la prueba.
- Avisa desde el móvil: supervisor de turno, Unidad Fiscal, Ministerio Pupilar, padres y defensor.

¿Tiene menos de 14?
No es punible: el hecho se investiga igual y se protegen sus derechos. No hay pena.

Vos: edad, avisos, prueba y acta.

2

HASTA 6 H

El Fiscal decide

- La policía comunica a la Unidad Fiscal especializada en el delito.
- El Fiscal da intervención a la Defensoría y al Juez de Menores.

Sigue aprehendido
Centro asistencial → CAD

Se entrega a sus padres
Acta de entrega · sigue en libertad

Vos: cumplir lo que decide y asentarlo.

3

HASTA 24 H

Audiencia multipropósito

- Si está aprehendido, el juez controla la aprehensión.
- Se formaliza el cargo (declaración de imputado).
- Se resuelven las medidas de coerción.

Vos: elevar las actuaciones completas.

4

DURANTE

Investigación

- El Fiscal junta la prueba. El acta policial es la base.
- Pueden regir medidas de coerción (máx. 6 meses).

Sin juicio
Archivo, oportunidad, remisión o mediación. Si cumple, se extingue la acción.

Juicio
Oral o abreviado.

Vos: si ves un incumplimiento, acta y aviso.

5

ETAPA 1

Juicio: responsabilidad

- Se decide si hubo hecho y si es responsable. No se fija pena.
- El adolescente elige juicio público o a puertas cerradas.

> **No es responsable**
> Termina el proceso.

Vos: podés declarar como testigo; el acta es tu respaldo.

6

ETAPA 2

La pena

- Plan de Reinserción Social: al menos 1 año, con el Supervisor Territorial.
- Audiencia de integración: otro magistrado fija la sanción.
- Ejecución: controla el juez; a los 18, el juez de ejecución de adultos.

Quién interviene y cuándo

El recorrido de cada actor, en orden.

Policía

HORA 0	Aprehende, verifica la edad, informa derechos, preserva la prueba y avisa desde el móvil.
TRASLADO	Precinto. Centro asistencial con pedido médico, con padres o defensor.
HASTA 6 H	Comunica a la Unidad Fiscal del delito y entrega los secuestros.
DECISIÓN	Cumple lo que decide el Fiscal: CAD o acta de entrega a los padres.
HASTA 24 H	Eleva las actuaciones completas, con horas y avisos.
INVESTIGACIÓN	Cumple lo que ordena el Fiscal. Si ve un incumplimiento de una medida: acta y aviso.
JUICIO	Puede declarar como testigo: el acta es su respaldo.

Fiscal

HORA 0	Recibe el aviso.
HASTA 6 H	Da las directivas del caso.
DECISIÓN	Decide si sigue aprehendido o se entrega. Da intervención a Defensoría y Juez.
HASTA 24 H	Formaliza el cargo y pide medidas de coerción.
INVESTIGACIÓN	Dirige la investigación.
SALIDAS SIN JUICIO	Puede pedir remisión. Si se opone, no hay mediación.
JUICIO	Acusa y prueba la responsabilidad.
PLAN DE REINSERCIÓN	Lo formula con el equipo interdisciplinario.

Juez

HORA 0	Recibe el aviso del supervisor de turno.
DECISIÓN	Toma intervención.
HASTA 24 H	Controla la aprehensión y resuelve las medidas.
INVESTIGACIÓN	Controla garantías y dicta medidas (máx. 6 meses).
SALIDAS SIN JUICIO	Deriva a remisión o mediación.
JUICIO	Declara si es responsable, sin fijar pena.
INTEGRACIÓN DE PENA	Otro magistrado fija la sanción.
EJECUCIÓN	Controla la pena. A los 18, el juez de ejecución de adultos.

Defensa

HORA 0	Defensor y Ministerio Pupilar reciben el aviso.
TRASLADO	El defensor puede acompañarlo al centro asistencial.
HASTA 24 H	Asisten al adolescente y discuten las medidas.
INVESTIGACIÓN	Controlan la legalidad de las medidas.
SALIDAS SIN JUICIO	Pueden pedir remisión y aceptar la mediación.
JUICIO	Defienden. Asisten en el juicio abreviado.
EJECUCIÓN	Controlan el cumplimiento.

Supervisor

HORA 0	El supervisor de turno recibe el aviso y comunica al Juez de Menores.
INVESTIGACIÓN	El supervisor asignado controla las medidas e informa al juez.
PLAN DE REINSERCIÓN	Supervisor Territorial: seguimiento e informes.
INTEGRACIÓN DE PENA	Expone las conclusiones del plan.
EJECUCIÓN	Arma el plan de ejecución e informa.

Víctima

DENUNCIA	Es oída. El reclamo de dinero va por vía civil, donde responden los padres.
SALIDAS SIN JUICIO	Sin su consentimiento no hay remisión ni mediación.
JUICIO	Puede declarar.
INTEGRACIÓN DE PENA	Es escuchada antes de reemplazar la prisión.

Padres

HORA 0	Reciben el aviso.
TRASLADO	Acompañan al centro asistencial.
DECISIÓN	Lo reciben si se entrega, con acta.
HASTA 24 H	Pueden estar presentes.
PLAN DE REINSERCIÓN	Apoyan el cumplimiento del plan.

CAD

DECISIÓN	Si sigue aprehendido, lo recibe el coordinador del CAD.
HASTA 24 H	Lo resguarda hasta lo que resuelva el juez. El coordinador se comunica con el supervisor.

5 · GUÍAS

Para saber más

Remisión y mediación: terminar sin juicio

Remisión art. 400 CPP

- **La pide:** el Fiscal o el adolescente con su defensa.
- **Requiere:** consentimiento de la víctima y del Fiscal.
- **Resultado:** programas comunitarios con apoyo familiar. Si los cumple, se extingue la acción.

Mediación art. 401 CPP

- **Cuándo:** hasta que termina la etapa intermedia. La deriva el juez.
- **Requiere:** consentimiento del adolescente, sus representantes y la víctima.
- **Veto:** si el Fiscal se opone, no hay mediación.

No procede ninguna si: la pena máxima supera 6 años · hubo muerte de la víctima · tiene condenas previas o varios procesos.

Vos: no medies ni propongas acuerdos. Asentá los datos de la víctima, los daños y su posición.

Medidas de coerción (art. 402 CPP)

Solo ante riesgo de fuga o de entorpecer el proceso. **Máximo 6 meses**, prorrogable una vez.

1. Presentarse periódicamente, con sus padres o referentes.
2. No acercarse ni contactar a la víctima, testigos o coimputados (tampoco por redes).
3. No consumir alcohol ni drogas, con tratamiento si corresponde.
4. No conducir vehículos.
5. No portar armas, réplicas ni elementos cortantes.
6. No salir de la provincia o localidad sin autorización.
7. Permanencia domiciliaria supervisada, con o sin monitoreo.
8. Quedarse en el domicilio fines de semana, de noche o fuera del horario escolar.
9. **Centro especializado de detención juvenil:** última opción. Prohibido en comisarías o con adultos.

Vos: si lo encontrás incumpliendo una medida, acta y aviso al supervisor asignado y al MPF. Solo el juez cambia la medida.

El juicio en dos etapas (arts. 404 a 406 CPP)

1. **Debate oral:** público o a puertas cerradas, lo elige el adolescente.
2. **Responsabilidad:** se decide el hecho y si es responsable. No se fija pena.
3. **Plan de Reinserción Social:** al menos 1 año, con seguimiento del Supervisor Territorial.
4. **Integración de pena:** otro magistrado fija la sanción.
5. **Ejecución:** la controla ese juez; a los 18 pasa al juez de ejecución de adultos.

Juicio abreviado (art. 405): reconoce su participación con el defensor y el Ministerio Pupilar; la pena sigue el mismo camino.

Sanciones y reemplazo de la prisión (Ley 27.801)

Penas posibles (art. 12): amonestación (siempre con otra pena), prohibición de contacto, de conducir, de concurrir a lugares, de salir de la zona, servicios a la comunidad, monitoreo electrónico, reparación del daño y privación de libertad (domicilio, instituto abierto o instituto especializado).

Hasta 3 años
La prisión **se debe** reemplazar por otra pena.

Más de 3 y hasta 10 años
Se puede reemplazar si no hubo muerte ni violencia grave, no tiene condenas ni otros procesos, hay dictamen pericial, conformidad del Fiscal y la víctima fue escuchada.

Tope: 15 años, sin perpetua (art. 19).

Los 4 escalones del delito

1. **Conducta:** ¿hubo un acto humano? Se cae ante fuerza física irresistible o acto reflejo.
2. **Tipicidad:** ¿encaja en un artículo del Código Penal? Ej.: robo (art. 164 CP).
3. **Antijuridicidad:** ¿tenía permiso? Se cae ante legítima defensa, estado de necesidad o cumplimiento de un deber.
4. **Culpabilidad:** ¿se le puede reprochar? Se cae si no podía comprender o actuar de otro modo.

Si un escalón falla, no hay delito. La edad decide después si hay pena: hasta 13 no punible; de 14 a 17, Régimen Penal Juvenil.

Vos: no decidís si hay delito; juntás los hechos en el acta. Nunca su declaración.

Glosario

Imputado	Persona a la que se le atribuye un delito. Conserva todas sus garantías.
Punible / no punible	Si la ley permite aplicarle una pena. Menor de 14: no punible.
Flagrancia	Sorprendido al cometer el hecho, inmediatamente después o perseguido.
Aprehensión	La retención que hace el policía en el lugar del hecho.
Medida de coerción	Restricción provisoria durante el proceso, solo con riesgo de fuga o de entorpecer.
Audiencia multipropósito	Dentro de las 24 h: control de la aprehensión, cargo y medidas.
Remisión	Salida sin juicio con programas comunitarios.
Ministerio Pupilar	Defiende los derechos del adolescente como menor de edad.
Supervisor	Funcionario judicial que controla las medidas e informa al juez.
CAD	Lugar especializado donde queda el adolescente si sigue aprehendido. Nunca la comisaría.

6 · CASOS

Qué hacer en cada situación

34 casos frecuentes: qué hacer, qué no hacer y a quién comunicar.

Agresivo o con riesgo 5 casos

01 Adolescente en un delito grave o con armas

Homicidio, robo con armas, abuso sexual o violencia grave.

HACER

- Neutralizar el riesgo y auxiliar a la víctima (107)
- Preservar la escena para Policía Científica
- Secuestrar el arma con cadena de custodia y entregarla de inmediato al MPF
- Precinto; esposas solo si corre peligro la vida del adolescente o de terceros
- Traslado separado de adultos: centro asistencial y, según el Fiscal, CAD o entrega

NO HACER

- Alojarlo en comisaría, ni siquiera por un rato
- Permitir contacto con mayores aprehendidos
- Exhibirlo ante vecinos o prensa

Comunicar: Supervisor de turno (avisa al Juez de Menores) · Unidad Fiscal del delito · Ministerio Pupilar · Padres o responsables · Defensor · Policía Científica

Arts. 5 incs. b, i y k, 6 y 7 Ley 27.801 · art. 402 inc. 9 CPP

02 Incumplimiento de una medida judicial

Rompe una prohibición de acercamiento, daña la tobillera o incumple otra medida.

HACER

- Verificar la orden judicial
- Labrar acta detallada del incumplimiento
- Comunicar al supervisor asignado, que informa al juez, y al MPF

NO HACER

- Resolverlo con una advertencia verbal
- Alojarlo en un lugar cerrado sin orden del juez

Comunicar: Supervisor asignado al caso · Unidad Fiscal del delito · Juez de Menores

Arts. 16, 21 y 23 Ley 27.801 · arts. 11 y 12 Ley 10.011

03 Fuga de instituto o de arresto domiciliario

Tiene pedido de captura por fuga.

HACER

- Verificar la orden judicial
- Trasladarlo según lo que ordene el juez
- Comunicar al supervisor asignado y al juez

NO HACER

- Alojarlo en comisaría
- Trasladarlo a dependencias de adultos

Comunicar: Juez de Menores · Supervisor asignado al caso · Unidad Fiscal del delito

Art. 402 inc. 9 CPP · arts. 21 y 22 Ley 10.011

04 Siniestro vial con lesionados o fallecidos

Un adolescente provoca un siniestro con víctimas.

HACER

- Auxiliar a las víctimas (107)
- Preservar la escena para Policía Científica
- Secuestrar el vehículo y entregarlo al MPF
- Controles de alcohol o sustancias según indique el fiscal
- Seguir la ruta del adolescente

NO HACER

- Entregar el vehículo sin orden
- Llevarlo a la comisaría

Comunicar: Emergencias 107 · Supervisor de turno (avisa al Juez de Menores) · Unidad Fiscal del delito · Ministerio Pupilar · Padres o responsables

Art. 5 inc. k Ley 27.801 · art. 402 inc. 9 CPP

05 Arma en la escuela

Directivos llaman por un alumno armado o agresiones en el colegio.

HACER

- Llegar con discreción, sin sirenas
- Proceder en la dirección, nunca frente a los alumnos
- Secuestrar el arma y entregarla al MPF
- Resguardar a las víctimas

NO HACER

- Esposarlo o exhibirlo por los pasillos
- Convocar a la prensa

Comunicar: Supervisor de turno (avisa al Juez de Menores) · Unidad Fiscal del delito · Ministerio Pupilar · Padres · Directivos

Art. 5 incs. b e i Ley 27.801

Salud 4 casos

06 Consumo problemático o intoxicación

Intoxicación severa, sobredosis o abstinencia.

HACER

- Prioridad médica: 107 o centro asistencial público
- Custodia sin interferir con la atención
- Pedir informe médico para las actuaciones
- Con el alta médica, seguir lo que decida el Fiscal (CAD o entrega)

NO HACER

- Llevarlo a la comisaría
- Esposarlo si interfiere con su respiración o la atención médica

Comunicar: Emergencias 107 · Supervisor de turno (avisa al Juez de Menores) · Unidad Fiscal del delito · Ministerio Pupilar · Padres o responsables

Arts. 5 inc. b y 35 Ley 27.801

07 Crisis de salud mental o riesgo de autolesión

Brote, desorganización o riesgo para sí o para terceros.

HACER

- Hablar con calma y bajar la tensión
- Pedir el 107 y trasladar al hospital con custodia
- Vigilancia visual continua y cercana
- Retirar bajo acta objetos con los que pueda lastimarse

NO HACER

- Usar fuerza lesiva
- Dejarlo solo o fuera de la vista

Comunicar: Emergencias 107 · Unidad Fiscal del delito · Ministerio Pupilar · Padres o responsables

Ley 26.657 · arts. 31 y 36 Ley 27.801

08 Trastorno del espectro autista o sobrecarga sensorial

Se desregula por ruido, luces o contacto físico.

HACER

- Apagar sirenas y balizas; bajar el tono de voz
- Quitar la sujeción si no hay riesgo
- Permitir que lo acompañe un familiar o cuidador
- Informarlo al fiscal

NO HACER

- Reducción física violenta o gritos de mando
- Interpretar la crisis como resistencia a la autoridad

Comunicar: Emergencias 107 · Unidad Fiscal del delito · Ministerio Pupilar · Padres o responsables

Art. 5 incs. b y g Ley 27.801

09 Emergencia médica durante un traslado

Se descompensa durante el traslado.

HACER

- Atención inmediata en el hospital más cercano
- Custodia continua en el centro de salud
- Informar al juez después: primero la vida

NO HACER

- Esperar una orden judicial para atenderlo

Comunicar: Emergencias 107 · Juez de Menores · Supervisor asignado

Art. 31 Ley 27.801 (urgencia: no requiere autorización previa)

Situaciones comunes 15 casos

10 Menor de 14 años en la vía pública

No es punible: queda fuera del régimen penal. El hecho se sigue investigando igual.

HACER

- Preservar la escena y la prueba
- Contenerlo sin esposas y separado de adultos
- Informarle en palabras simples por qué interviene la policía
- Entregarlo a padres o responsables, o a la DINAyF, según indique el fiscal, con acta

NO HACER

- Llevarlo a la comisaría o a una celda
- Preguntarle sobre el hecho
- Fotografiarlo o difundir sus datos

Comunicar: Unidad Fiscal del delito: el hecho se investiga y pueden estar involucrados mayores · Ministerio Pupilar · Padres o responsables / DINAyF

Art. 1 Ley 27.801 · arts. 393 y 395 CPP

11 Adolescente de 14 a 17 en un delito leve

Es punible: es imputado en un proceso penal juvenil con todas las garantías.

HACER

- Informarle sus derechos y el motivo de la intervención en lenguaje claro
- Sujeción: precinto, evaluando su comportamiento
- Comunicar desde el móvil (ruta completa)
- Centro asistencial público con pedido médico, con padres o defensor
- Según decida el Fiscal: CAD o entrega a sus padres con acta

NO HACER

- Llevarlo a la comisaría
- Tomarle declaración
- Arreglar con la víctima en el lugar: las salidas alternativas las decide la Justicia

Comunicar: Supervisor de turno (avisa al Juez de Menores) · Unidad Fiscal del delito · Ministerio Pupilar · Padres o responsables · Defensor

Art. 5 incs. b, c y k Ley 27.801 · arts. 398 a 402 CPP

12 Hecho con adultos y adolescentes juntos

Delito cometido por adultos junto con menores de edad.

HACER

- Separación física absoluta en la calle y en los móviles
- El adulto sigue el circuito de adultos
- El adolescente sigue su ruta: centro asistencial y, según el Fiscal, CAD o entrega
- Dejar constancia de la participación del adulto: es un agravante para él

NO HACER

- Trasladarlos juntos
- Alojar al adolescente en comisaría con los mayores

Comunicar: Supervisor de turno (avisa al Juez de Menores) · Unidad Fiscal del delito · Ministerio Pupilar · Padres o responsables · Defensor

Art. 5 inc. k Ley 27.801 · art. 41 quater CP · art. 60 LOPJ (el Juez de NNyA interviene aunque participe un adulto)

13 Duda sobre la edad

Sin documento, o dice una edad que no coincide con su aspecto.

HACER

- Presumir que es menor hasta que se acredite la edad
- Pedir la identificación por medio del fiscal (papiloscopía, Registro Civil, RENAPER)
- Seguir la ruta del adolescente

NO HACER

- Tratarlo como adulto por su aspecto o porque lo dice
- Alojarlo con mayores

Comunicar: Supervisor de turno (avisa al Juez de Menores) · Unidad Fiscal del delito · Ministerio Pupilar · Gabinete papiloscópico

Art. 2 Ley 27.801 · art. 393 CPP

14 Cumple 18 años durante el trámite

El hecho fue con 17 años, pero ya cumplió 18.

HACER

- Rige la edad del momento del hecho: sigue en el régimen juvenil
- Asentar fecha de nacimiento y fecha del hecho

NO HACER

- Tratarlo como imputado adulto

Comunicar: Unidad Fiscal del delito · Juez de Menores (por medio del supervisor de turno) · Defensor

Arts. 1 y 2 Ley 27.801 · art. 393 CPP

15 Adolescente con una medida o pena vigente

Está cumpliendo una medida o pena: escuela, trabajo, tareas comunitarias.

HACER

- No demorarlo si va a la escuela, al trabajo o a cumplir su medida
- Toda novedad se comunica al supervisor asignado, que informa al juez
- Informes objetivos, sin opiniones personales

NO HACER

- Obstaculizar su escuela o trabajo
- Dar sus datos a terceros

Comunicar: Supervisor asignado al caso · Juez de Menores

Arts. 14 y 23 Ley 27.801 · arts. 11, 12 y 34 Ley 10.011

16 Discapacidad o barrera de idioma

No oye, no habla, no entiende el español o tiene una discapacidad intelectual.

HACER

- Comunicarse con calma y gestos simples
- Pedir intérprete o traductor por medio del fiscal
- Asentar en el acta la dificultad de comunicación

NO HACER

- Darle por leídos los derechos si no los entendió
- Hacerle firmar actas que no comprende
- Usar a un transeúnte como intérprete

Comunicar: Unidad Fiscal del delito · Defensor · Ministerio Pupilar

Art. 5 incs. c y g Ley 27.801

17 Los padres traen un abogado que el adolescente rechaza

El adolescente no quiere al abogado particular que trajeron sus padres.

HACER

- Respetar la voluntad del adolescente
- Asentar su negativa en el acta
- Dar intervención a la defensoría de niñez

NO HACER

- Imponer el abogado de los padres
- Forzar una entrevista a solas con ese abogado

Comunicar: Defensoría de niñez · Ministerio Pupilar · Unidad Fiscal del delito

Art. 5 inc. c Ley 27.801 · art. 57 Ley 10.011

18 Secuestro de objetos y bienes

Cosas robadas o elementos usados en el hecho.

HACER

- Acta de secuestro con inventario detallado
- Cadena de custodia
- Entrega inmediata al MPF (tarea del oficial)
- Devolver a la víctima solo con orden del fiscal

NO HACER

- Entregar bienes en la dependencia sin orden
- Guardar objetos fuera del circuito oficial

Comunicar: Unidad Fiscal del delito

Directivas de Jefatura de Policía

19 Celulares y evidencia digital

Secuestro del teléfono del adolescente o de sus acompañantes.

HACER

- Secuestro con acta; modo avión o bolsa que bloquee la señal
- Cadena de custodia y entrega inmediata al MPF

NO HACER

- Obligarlo a desbloquear el teléfono
- Revisar fotos, chats o llamadas sin orden judicial

Comunicar: Unidad Fiscal del delito

Art. 5 inc. c Ley 27.801

20 Intenta confesar o contar el hecho

En el móvil o durante la custodia empieza a contar lo que hizo.

HACER

- Interrumpirlo con respeto y recordarle que tiene derecho a no declarar
- Explicarle que solo declara ante el fiscal y con su defensor
- Asentar solo que se le informaron sus derechos

NO HACER

- Escribir "manifestó espontáneamente..."
- Hacerle preguntas sobre el hecho

Comunicar: Defensor · Unidad Fiscal del delito

Art. 5 inc. c Ley 27.801

21 Transeúntes lo filman o fotografían

Gente graba el procedimiento para subirlo a redes.

HACER

- Proteger su rostro o subirlo al móvil
- Advertir en voz alta que está prohibido difundir su imagen o sus datos
- Asentar en el acta y comunicar al fiscal

NO HACER

- Permitir que la prensa lo fotografíe
- Quitarles los celulares por la fuerza

Comunicar: Unidad Fiscal del delito

Art. 5 inc. i Ley 27.801 · Ley 20.056

22 Antecedentes o causas previas

El adolescente tiene causas o medidas anteriores.

HACER

- Consultar antecedentes
- Informarlo al fiscal
- Seguir la ruta del adolescente igual que siempre

NO HACER

- Decidir por cuenta propia si queda libre
- Dar sus antecedentes a terceros

Comunicar: Unidad Fiscal del delito · Supervisor de turno (avisa al Juez de Menores)

Art. 5 inc. i Ley 27.801

23 Adolescente extranjero sin documento

No tiene DNI argentino ni familia en la provincia.

HACER

- Presumir que es menor
- Trato sin discriminación
- Pedir por medio del fiscal la identificación y el contacto consular

NO HACER

- Iniciar trámites migratorios sin intervención judicial

Comunicar: Unidad Fiscal del delito · Ministerio Pupilar · DINAyF

Arts. 2 y 5 inc. g Ley 27.801

24 Medidas de otra provincia

Tiene una orden o pedido de paradero de otra jurisdicción.

HACER

- Verificar la orden en el sistema
- Comunicar al MPF y al Ministerio Pupilar
- Resguardo con la DINAyF hasta que se resuelva

NO HACER

- Entregarlo a supuestos parientes sin acreditación
- Liberarlo sin confirmar la orden

Comunicar: Unidad Fiscal del delito · Ministerio Pupilar · DINAyF

Directivas de Jefatura de Policía

Víctima y terceros 7 casos

25 Adolescente sin contención familiar u hogar con riesgo

Padres ausentes o domicilio con maltrato o riesgo para el adolescente.

HACER

- Oír al adolescente sobre su situación familiar
- Informar al fiscal y al Ministerio Pupilar
- Derivación inmediata a la Autoridad Proteccional (DINAyF)

NO HACER

- Devolverlo a un domicilio con riesgo
- Dejarlo solo en la vía pública

Comunicar: DINAyF (guardia) · Ministerio Pupilar · Unidad Fiscal del delito

Art. 9 Ley 27.801 · art. 395 CPP

26 Menor víctima directa

Sufrió abuso, maltrato, trata o explotación.

HACER

- Resguardo y atención médica urgente
- Personal del mismo sexo en delitos sexuales
- No preguntarle detalles: declara en Cámara Gesell

NO HACER

- Interrogarlo de forma revictimizante
- Ponerlo frente al agresor

Comunicar: Unidad Fiscal del delito · Ministerio Pupilar · DINAyF · Emergencias 107

Arts. 6 y 7 Ley 27.801 · Ley 27.372

27 Adolescente usado por narcos ("soldadito")

Tiene droga fraccionada y dice que lo amenazan los narcos del barrio.

HACER

- Tratarlo también como posible víctima de explotación
- Reserva estricta de su identidad
- Asentar los datos de los adultos que lo usan (agravante)
- Derivación a la Autoridad Proteccional

NO HACER

- Desestimar las amenazas que denuncia
- Devolverlo al mismo lugar donde operan

Comunicar: Unidad Fiscal del delito · Ministerio Pupilar · DINAyF

Art. 41 quater CP · art. 395 CPP · art. 5 inc. i Ley 27.801

28 La víctima exige que le paguen en el momento

La víctima pide a los padres que le paguen ahí mismo.

HACER

- Separar a las partes
- Explicar que la policía no media ni cobra
- Informar que el reclamo es por vía civil, donde responden los padres
- Asentar los daños en el acta

NO HACER

- Hacer de mediador o cobrador
- Presionar a los padres para pagar

Comunicar: Unidad Fiscal del delito · Ministerio Pupilar

Art. 7 Ley 27.801 · art. 396 CPP

29 La víctima no quiere ningún acuerdo

La víctima se opone a cualquier arreglo o mediación.

HACER

- Recibir la denuncia y asentar su posición
- Informarle que será oída antes de las decisiones importantes
- Informarle sus derechos como víctima

NO HACER

- Inducirla a conciliar
- Organizar mediaciones en la dependencia: sin su consentimiento no hay mediación

Comunicar: Unidad Fiscal del delito

Arts. 396 y 401 CPP · Ley 27.372

30 Manifestaciones o desórdenes con menores

Hay niños o adolescentes en una protesta o tumulto.

HACER

- Priorizar el diálogo
- Asegurar vías de salida para niños
- Contención física solo como último recurso

NO HACER

- Disparar o usar gases hacia sectores con menores
- Dispersar sin vías de escape

Comunicar: Centro de Operaciones Policiales · Unidad Fiscal del delito · Emergencias 107 · DINAyF

Art. 5 inc. b Ley 27.801

31 Denuncia contra el personal policial

El adolescente dice que lo golpearon, amenazaron o le sacaron cosas.

HACER

- Separar de inmediato al personal denunciado
- Examen médico urgente con constancia de lesiones
- Asentar la denuncia en acta separada
- Comunicar al fiscal

NO HACER

- Encubrir, alterar actas o presionarlo para que retire lo que dijo
- Que el personal denunciado siga custodiándolo

Comunicar: Unidad Fiscal del delito · Defensor · Ministerio Pupilar · Asuntos Internos

Art. 5 inc. f Ley 27.801 · art. 144 bis CP

Género y diversidad 3 casos

32 Adolescente mujer aprehendida

Trato diferenciado en cada etapa, desde una perspectiva de género.

HACER

- Requisa solo por personal femenino, en un lugar reservado
- Custodia y traslado con personal femenino
- Consultar si está embarazada, amamantando o tiene hijos a cargo, y comunicarlo
- Si hay indicios de violencia o explotación: Autoridad Proteccional de inmediato
- Ingreso al CAD con personal femenino

NO HACER

- Requisa o custodia por personal masculino
- Exponerla o hacer comentarios sobre su cuerpo

Comunicar: Supervisor de turno (avisa al Juez de Menores) · Unidad Fiscal del delito · Ministerio Pupilar · Padres o responsables · Defensor

Art. 395 CPP · art. 5 incs. f y g Ley 27.801

33 Adolescente embarazada o con su bebé

Está embarazada o es aprehendida con su hijo lactante.

HACER

- No separar a la madre del bebé
- Si está embarazada, control médico urgente
- Personal femenino en todo el procedimiento
- Informar al fiscal para que evalúe la medida adecuada

NO HACER

- Separar al bebé por la fuerza
- Esposarla o presionar su abdomen

Comunicar: Unidad Fiscal del delito · Ministerio Pupilar · DINAyF · Emergencias 107

Art. 395 CPP · arts. 5 incs. f y g y 17 Ley 27.801

34 Identidad de género

Su identidad de género es distinta de la de su documento.

HACER

- Llamarlo por su nombre autopercibido
- Requisa por personal del género autopercibido, en lugar reservado
- Custodia protegida de hostigamientos

NO HACER

- Requisas vejatorias o comentarios discriminatorios
- Términos denigrantes en las actas

Comunicar: Unidad Fiscal del delito · Ministerio Pupilar

Ley 26.743 · art. 5 incs. f y g Ley 27.801

7 · LISTA DE CONTROL

Antes de cerrar el procedimiento

Marcá cada punto. Si falta uno, el procedimiento puede caer.

- [ ] Verifiqué la edad con DNI o partidas; si hubo duda, lo traté como menor
- [ ] Le informé sus derechos en palabras simples
- [ ] Avisé al **supervisor de turno**, que avisa al Juez de Menores
- [ ] Comuniqué a la Unidad Fiscal del delito, al Ministerio Pupilar, a los padres y al defensor
- [ ] No le tomé ninguna declaración, ni espontánea
- [ ] Usé precinto; esposas solo si corría peligro la vida del adolescente o de terceros
- [ ] Si es mujer: requisa y custodia con **personal femenino**
- [ ] Pasó por el centro asistencial público con pedido médico y con sus padres o defensor
- [ ] Entregué los secuestros de inmediato al MPF, con cadena de custodia
- [ ] Cumplí lo que decidió el Fiscal: **CAD** con personal del mismo sexo, pedido e informe médico y n.º de causa, o **acta de entrega** a sus padres
- [ ] No hay fotos ni datos suyos difundidos
- [ ] Todo quedó en **acta**: horas, avisos, movimientos y secuestros

Antes y ahora, en síntesis

ANTES · LEY 22.278	AHORA · LEY 27.801
Punibles desde los 16 años	**Punibles desde los 14 años**
El juez de menores decidía todo	**El fiscal investiga, el juez garantiza y decide**
Traslado a la dependencia policial	**Centro asistencial y CAD o entrega a padres; nunca comisaría**
Pena sin tope propio	**Máximo 15 años; perpetua prohibida**

Celestina T. Aira
Comisario · Abogada

Julio Rodríguez
Comisario · Abogado

Sergio E. Ponce
Oficial Auxiliar